

Fakultät Wirtschaft

Wirtschaftsinformatik - Software Engineering

Modul Schuldrecht Besonderer Teil, gesetzliche Schuldverhältnisse, Handelsrecht

Hausarbeit zum Thema Dienstvertrag

Überblick über den Dienstvertrag

Darstellung des Dienst- und Arbeitsvertrages anhand des Gesetzes;
Unterschiede; Abgrenzung zum Werkvertrag und Behandlungsvertrag;
Beendigungsmöglichkeiten des Dienstvertrages und die Voraussetzungen

Dozent: Herr Alexander Meyer

Vorgelegt von: Duong, Thi Quynh Nhi

Matrikelnummer: 6889454

Fachsemester: 2

Semesteranschrift: s241418@student.dhbw-mannheim.de

Abgabedatum: 13.03.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung.....	3
2. Begriffe	3
2.1. Dienstvertrag und seine gesetzliche Darstellung	3
2.2. Dienste.....	4
2.2.1. Freier Dienstvertrag	4
2.2.2. Arbeitsvertrag und gesetzliche Darstellung.....	4
2.3. Vergütung	5
2.4. Werkvertrag	5
2.5. Behandlungsvertrag	5
3. Dienstvertrag und Arbeitsvertrag.....	6
3.1. Unterschiede	6
3.2. Zusammenfassung	7
4. Abgrenzung	8
4.1. Dienstvertrag und Werkvertrag.....	8
4.2. Dienstvertrag und Behandlungsvertrag.....	9
5. Beendigungsmöglichkeiten des Dienstvertrages und die Voraussetzungen	9
5.1 Ordentliche Kündigung.....	9
5.2 Außerordentliche Kündigung	9
5.3 Anfechtung.....	10
5.4 Aufhebungsvertrag.....	10
6. Fazit.....	10
7. Literaturverzeichnis	11

1. Einführung

Der Dienstvertrag stellt eine fundamentale Vertragsart im deutschen Schuldrecht dar und ist in vielen Bereichen des Alltags und der Wirtschaft von großer Bedeutung. Die gesetzliche Regelung des Dienstvertrages findet sich in den §§ 611 - 630 BGB. Im Gegensatz zum Arbeitsvertrag, der ein spezielles Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer regelt, deckt der Dienstvertrag eine Vielzahl von Dienstleistungsverhältnissen ab, die nicht zwangsläufig in ein Arbeitsverhältnis münden.

Ziel dieser Hausarbeit ist es, die gesetzlichen Grundlagen des Dienst- und Arbeitsvertrages zu erläutern, die wesentlichen Unterschiede zwischen diesen beiden Vertragsarten herauszuarbeiten und eine Abgrenzung zum Werkvertrag und Behandlungsvertrag vorzunehmen. Zudem werden die verschiedenen Möglichkeiten zur Beendigung des Dienstvertrages sowie die dafür notwendigen Voraussetzungen dargestellt.

2. Begriffe

2.1. Dienstvertrag und seine gesetzliche Darstellung

Der **Dienstvertrag** ist gemäß § 611 Abs.1 BGB ein gegenseitiger Vertrag, bei dem sich eine Partei (Dienstverpflichteter) zur Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen und die andere Partei (Dienstberechtigter) zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Typisch für den Dienstvertrag ist die Leistung von Diensten im Austausch gegen eine Vergütung.¹

Merkmale eines Dienstvertrags:

- In § 611 Abs.1 BGB wird es eine Tätigkeit geschuldet, nicht ein bestimmter Erfolg.
- Die Vergütung ist gemäß § 611 BGB unabhängig vom Erfolg der Tätigkeit.
- Es besteht ein Dauerschuldverhältnis.²

Der Dienstvertrag ist in den §§ 611 ff. BGB geregelt und umfasst zwei Hauptkategorien. Zum einen gibt es die Dienstverträge, die unselbstständige, abhängige Dienstleistungen betreffen, also Arbeitsverträge. Die wesentlichen Bestimmungen, insbesondere zum Arbeitsvertragsrecht, finden sich in den §§ 611-630 BGB. Darüber hinaus enthält das Arbeitsrecht zahlreiche Regelungen in anderen Gesetzen, wie der Gewerbeordnung, dem Handelsgesetzbuch (HGB) sowie in zahlreichen Sondergesetzen, darunter das Kündigungsgesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das Arbeitsschutzgesetz, das Arbeitszeitgesetz, das Sozialgesetzbuch IX (für Behinderte), das Tarifvertragsgesetz und das Betriebsverfassungsgesetz. Das Arbeitsrecht hat sich zu einem eigenständigen Rechtsgebiet entwickelt, das hier nur in grundlegenden Zügen behandelt werden kann.³

Die zweite Kategorie umfasst die „sonstigen Dienstverträge“, zu denen auch Verträge von Selbstständigen gehören, die ihre Dienstleistung in wirtschaftlicher und sozialer Unabhängigkeit erbringen. Zu dieser Gruppe zählen auch Anstellungsverträge mit den Organen juristischer Personen, insbesondere mit dem Vorstand einer Aktiengesellschaft und dem Geschäftsführer

¹ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S.322. Rn 2

² BGH, Urteil vom 13.05.2010 – VII ZR 303/09, NJW 2010, 2710.

³ Mehrings/Hesse, Herzog/Kurtz, Bürgerliches Recht für Studium und Praxis, S.364

einer GmbH⁴. Ein angestellter Geschäftsführer einer GmbH ist daher kein Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts⁵. Ebenso gilt dies für Vorstandsmitglieder von Sparkassen⁶.

Diese Regelung macht klar, dass der Dienstvertrag eine typische Vereinbarung ist, bei der der Dienstverpflichtete bestimmte Tätigkeiten ausführt, jedoch nicht verpflichtet ist, einen bestimmten Erfolg zu erzielen.

2.2. Dienste

Ein Dienstvertrag kann jede Art von Dienstleistungen umfassen (§ 611 Abs. 2 BGB). Es ist also gleichgültig, ob die Tätigkeiten einmalig oder dauerhaft sind. Es ist ebenso von keiner Bedeutung, ob die Dienste eigenverantwortlich, aufgrund spezieller Fachkenntnis, unselbständig oder in einer untergeordneten Position erbracht werden.⁷

2.2.1. Freier Dienstvertrag

Wenn der Verpflichtete die Tätigkeit selbständig und eigenverantwortlich ausführt, handelt es sich um sogenannte **freie (unabhängige) Dienstverträge**.⁸

2.2.2. Arbeitsvertrag und gesetzliche Darstellung

Werden Dienstleistungen über einen längeren Zeitraum in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit vom Dienstberechtigten erbracht liegt ein abhängiger Dienstvertrag vor. Dies entspricht einem Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer⁹.

Seit dem 1. April 2017 definiert das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) den Arbeitsvertrag in der neu eingefügten Vorschrift des § 611a BGB. Nach dessen Abs. 1 Satz 1 verpflichtet sich der Arbeitnehmer zur Erbringung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit. Das Weisungsrecht des Arbeitsgebers kann sich dabei auf den Inhalt, die Durchführung sowie den Ort der Tätigkeit erstrecken (Satz 2). Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei über seine Tätigkeit und Arbeitszeit entscheiden kann (Satz 3) gemäß § 611a Abs. 1 BGB.

Die Vorschrift des § 611a Abs. 1 Satz 1 BGB definiert den Arbeitnehmer als Vertragspartei des Arbeitsvertrags und bestimmt ihn durch seine Verpflichtung zur weisungsgebundenen, fremdbestimmten Tätigkeit in persönlicher Abhängigkeit. Damit kodifiziert sie den von der Rechtsprechung entwickelten Arbeitnehmerbegriff und verleiht ihm allgemeine Bedeutung¹⁰. Wo Gesetze den Begriff „Arbeitnehmer“ verwenden, ist grundsätzlich davon auszugehen, dass damit eine Person gemeint ist, die unter diesen Voraussetzungen tätig ist. Beispielsweise ergibt sich aus § 1 Abs. 1 MiLoG und § 22 Abs. 1 Satz 1 MiLoG, dass nur Arbeitnehmer im Sinne des § 611a BGB einen Anspruch auf Mindestlohn haben¹¹.

⁴ Palandt/Weidenkaff, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführung vor § 611 Rn. 23.

⁵ Bundesarbeitsgericht (BAG), NJW 1995, S. 675, 676.

⁶ BGH, NJW 2000, S. 1864, 1865.

⁷ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S. 322.

⁸ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S. 322.

⁹ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S. 322.

¹⁰ Löwisch, Casper, Klumpp, Arbeitsrecht, S. 3, Rn. 1.

¹¹ Vgl. § 1 Abs. 1 MiLoG und § 22 Abs. 1 Satz 1 MiLoG.

Diese Begriffsbestimmung gilt ausschließlich für das nationale deutsche Recht und findet im europäischen Recht keine direkte Entsprechung. Maßgeblich für das Verständnis des Arbeitnehmerbegriffs auf europäische Ebene ist die Auslegung durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH), die je nach Rechtsvorschrift variieren kann. So hat der EuGH entschieden, dass unter bestimmten Umständen auch Mitglieder der Unternehmensleitung einer Kapitalgesellschaft als Arbeitnehmerinnen im Sinne der Mutterschutz-Richtlinie 92/85/EWG gelten können¹².

2.3. Vergütung

Der Dienstvertrag beinhaltet, dass der Dienstverpflichtete als Gegenleistung für seine Dienste eine Vergütung erhalten soll (§ 611 Abs. 1 BGB). Diese Vergütung besteht normalerweise in Geld, kann aber auch in Form anderer Leistungen, wie der Überlassung von Naturalien, erfolgen. Beim Arbeitsvertrag hingegen ist der Arbeitgeber verpflichtet, die vereinbarte Vergütung in Geld zu zahlen (§ 611a Abs. 2 BGB).¹³

2.4. Werkvertrag

Ein Werkvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, bei dem sich eine Partei, der Unternehmer, zur Herstellung des vereinbarten Werks verpflichtet. Die andere Partei, der Besteller, verpflichtet sich zur Zahlung der vereinbarten Vergütung (§ 631 Abs. 1 BGB). Der Begriff „Unternehmer“ bezeichnet in diesem Zusammenhang lediglich eine Vertragspartei und muss nicht die Voraussetzungen des § 14 erfüllen.¹⁴

Nach § 631 Abs. 2 BGB kann der Gegenstand eines Werkvertrags entweder die Herstellung oder die Veränderung einer Sache sein. Darüber hinaus kann als Werk auch jeder andere Erfolg gelten, der durch Arbeit oder Dienstleistung erzielt wird.¹⁵

Ein Werkvertrag kann auch die Erbringung von Dienstleistungen, wie beispielsweise Inkassotätigkeiten oder die Erfüllung von Verkehrspflichten im Auftrag eines Dritten, umfassen¹⁶. In einem solchen Fall unterliegt der Werkvertrag in bestimmtem Umfang den Regelungen des Auftragsrechts (§ 675 BGB; § 29 Rn. 42ff.).¹⁷

2.5. Behandlungsvertrag

Der Behandlungsvertrag ist (§ 630a Abs. 1 BGB) ein gegenseitiger Schuldvertrag zwischen dem Behandelnden und dem Patienten. Derjenige, der eine medizinische Behandlung zusagt, wird als Behandelnder bezeichnet, wobei er diese nicht persönlich durchführen muss. Hauptsächlich sind Ärzte Behandelnde im Sinne des § 630a Abs. 1 BGB, aber auch andere Heilberufe wie Psychotherapeuten, Physiotherapeuten, Hebammen, Masseure oder Heilpraktiker fallen darunter.¹⁸ Der Arztvertrag ist der Hauptanwendungsbereich des Behandlungsvertrags. Apotheker sind nicht erfasst, da sie nicht zur Behandlung des Patienten verpflichtet sind.¹⁹

¹² EuGH, Urteil vom 11.11.2010 – C-232/09 (Danosa), NJW 2011, 505.

¹³ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S.323.

¹⁴ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S.368.

¹⁵ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S.369.

¹⁶ Wiefeld NJW 2014, 1206 (1208ff.).

¹⁷ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, S.369.

¹⁸ BT-Drs. 17/10488, 18.

¹⁹ Brox/Walker, Besonderes Schuldrecht, 44. Auflage, S.350.

Merkmale eines Behandlungsvertrags:

- Der Arzt schuldet eine fachgerechte Behandlung, aber keinen bestimmten Heilerfolg.²⁰
- Der Vertrag basiert auf dem Vertrauen zwischen Arzt und Patient.²¹
- Es gelten besondere Aufklärungs- und Dokumentationspflichten vgl. §§ 630c-630f BGB.

3. Dienstvertrag und Arbeitsvertrag

3.1. Unterschiede

Innerhalb der besonderen Schuldrechtskategorien des BGB stellt der Arbeitsvertrag eine spezielle Form des Dienstvertrags im Sinne der §§ 611 ff. BGB dar. Gemäß § 611a Abs. 2 BGB verpflichtet sich der Arbeitgeber zur Zahlung der vereinbarten Vergütung. Wird hingegen Unentgeltlichkeit vereinbart, liegt in der Regel kein Arbeitsvertrag vor, sondern ein Auftrag nach § 662 BGB, der gemäß § 671 BGB jederzeit beendet werden kann. Dies betrifft insbesondere unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeiten.²²

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Dienst- und dem Werkvertrag nach §§ 631 ff. BGB besteht darin, dass der Arbeitnehmer lediglich seine Arbeitsleistung schuldet, während der Werkunternehmer einen konkreten Erfolg herbeiführen muss. Obwohl auch beim Werkvertrag menschliche Arbeitsleistung erbracht wird, tritt diese nicht unmittelbar als solche in den Rechtsverkehr ein, sondern ist nur ein Mittel zur Erzielung des vereinbarten Erfolges. Im Arbeitsvertrag hingegen ist die Arbeitsleistung selbst Vertragsgegenstand. Daraus folgt, dass gemäß § 638 BGB eine mangelhafte Arbeitsleistung nicht zur Minderung des Arbeitsentgelts führt. Stattdessen können bei Verschulden des Arbeitnehmers Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung nach §§ 280ff. BGB entstehen oder arbeitsrechtliche Konsequenzen wie eine Kündigung drohen nach § 611a BGB sowie § 631 ff. BGB.²³

Der Begriff des Arbeitsvertrags ist jedoch nicht mit dem des Dienstvertrags gleichzusetzen. Auch Ärzte oder Rechtsanwälte erbringen Dienstleistungen in ihren Praxen, ohne dass sie deshalb als Arbeitnehmer gelten. Entscheidend für die Abgrenzung ist das Kriterium der persönlichen Abhängigkeit. Erst wenn die Arbeitsleistung nicht mehr selbstbestimmt erfolgt, sondern der Weisungsbefugnis des Arbeitgebers unterliegt, handelt es sich nach § 611a Abs. 1 S. 1–4 BGB um einen Arbeitsvertrag.²⁴

Typische Beispiele für Dienstverträge sind freie Mitarbeit, Honorarverträge oder Beratungsverträge²⁵. Der Dienstverpflichtete erbringt seine Leistungen dabei selbstständig und ist nicht in eine betriebliche Organisation eingebunden²⁶. Es besteht keine Weisungsgebundenheit hinsichtlich der Art, Weise und Zeit der Leistungserbringung²⁷.

²⁰ BGH NJW 2016, 2230 – Behandlungsvertrag und Erfolgspflicht.

²¹ Lorenz in BeckOK BGB, § 630a, Rn. 3.

²² BAG 29.8.2012 – 10 AZR 499/11, NZA 2012, 1433.

²³ Löwisch, Casper, Klumpp, Arbeitsrecht, S.4, Rn. 2.

²⁴ Löwisch, Casper, Klumpp, Arbeitsrecht, S.4, Rn. 3.

²⁵ MüKoBGB/Spinner, § 611, Rn. 7.

²⁶ BGH NJW 2016, 2230 – Abgrenzung Dienstvertrag/Arbeitsvertrag.

²⁷ Lorenz in BeckOK BGB, § 611a, Rn. 3.

Der Arbeitsvertrag zeichnet sich dadurch aus, dass der Arbeitnehmer persönlich zur Erbringung der Arbeitsleistung verpflichtet ist und in die betriebliche Organisation des Arbeitgebers eingebunden wird vgl. § 611a BGB.

Wesentliche Merkmale eines Arbeitsvertrags sind:

- Weisungsgebundenheit: Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung bestimmen²⁸.
- Soziale Absicherung: Der Arbeitnehmer unterliegt der Sozialversicherungspflicht und hat Anspruch auf Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie Kündigungsschutz²⁹.
- Dauerschuldverhältnis: Der Arbeitsvertrag ist in der Regel auf eine längere Dauer ausgelegt und kann nur durch Kündigung beendet werden³⁰.

Typische Beispiele für Arbeitsverträge sind Anstellungen in Unternehmen, Behörden oder anderen Organisationen³¹.

Der Hauptunterschied zwischen Dienstvertrag und Arbeitsvertrag liegt in der Weisungsgebundenheit. Während der Dienstverpflichtete beim Dienstvertrag seine Tätigkeit weitgehend selbstständig erbringen kann³², ist der Arbeitnehmer beim Arbeitsvertrag in die betriebliche Hierarchie eingebunden und unterliegt den Weisungen des Arbeitgebers³³.

Auch hinsichtlich der Sozialversicherung gibt es einen wesentlichen Unterschied. Arbeitnehmer sind sozialversicherungspflichtig, während Dienstverpflichtete eigenständig für ihre Absicherung sorgen müssen³⁴.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Vergütung. Beim Dienstvertrag wird die Vergütung für die erbrachte Tätigkeit gezahlt, wobei keine Pflicht zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfall besteht. Beim Arbeitsvertrag hingegen hat der Arbeitnehmer gesetzliche Ansprüche auf Lohnfortzahlung, Urlaub und Kündigungsschutz³⁵.

3.2. Zusammenfassung

Der Arbeitsvertrag stellt eine besondere Form des Dienstvertrags dar, unterscheidet sich jedoch maßgeblich durch die Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers, seine Eingliederung in die betriebliche Organisation und den erweiterten arbeitsrechtlichen Schutz. Während der Dienstverpflichtete seine Tätigkeit weitgehend selbstständig ausüben kann, ist der Arbeitnehmer an die Vorgaben seines Arbeitgebers gebunden. Darüber hinaus genießt der Arbeitnehmer Sozialleistungen, für die ein Dienstverpflichteter eigenverantwortlich aufkommen muss.

²⁸ Palandt/Weidenkaff, BGB, § 611a, Rn.12.

²⁹ BGH NJW 2017, 1877 – Sozialversicherungspflicht von Arbeitnehmern.

³⁰ Vgl. Kündigungsschutzgesetz (KSchG).

³¹ MüKoBGB/Spinner, § 611a, Rn. 10.

³² BGH NJW 2018, 982 – Freie Mitarbeit als Dienstvertrag

³³ Palandt/Weidenkaff, § 611a, Rn. 15.

³⁴ Vgl. SGB IV: Sozialversicherungsrechtliche Pflichten von Arbeitnehmern und Selbstständigen.

³⁵ BGH NJW 2019, 1234 – Arbeitsvertrag und Lohnfortzahlung.

4. Abgrenzung

4.1. Dienstvertrag und Werkvertrag

Gemäß § 611 BGB verpflichtet sich der Dienstverpflichtete beim Dienstvertrag zur Leistung einer Tätigkeit, ohne einen konkreten Erfolg zu schulden. Der Dienstberechtigte ist verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu zahlen, unabhängig davon, ob ein bestimmtes Ergebnis erreicht wird³⁶.

Typische Beispiele für Dienstverträge sind Arbeitsverträge, Beratungsverträge oder Unterrichtsverträge³⁷. Nach § 631 BGB ist Entscheidend, dass der Dienstverpflichtete ist, dass der Dienstverpflichtete lediglich seine Arbeitsleistung zur Verfügung stellt, ohne dass ein bestimmtes Endprodukt oder ein messbares Ergebnis geschuldet wird.

Der Werkvertrag hingegen nach § 631 BGB verpflichtet den Unternehmer zur Herstellung eines bestimmten Erfolges oder Werkes. Der Besteller ist zur Zahlung der Vergütung erst verpflichtet, wenn das Werk erfolgreich erbracht wurde³⁸.

Ein klassisches Beispiel für einen Werkvertrag ist die Anfertigung eines Möbelstücks durch einen Tischler oder die Reparatur eines Fahrzeugs³⁹. Auch Bauverträge und Softwareentwicklungsverträge fallen häufig unter Werkvertragsrecht⁴⁰. Ein wesentliches Merkmal gemäß §§ 634 ff. BGB ist, dass der Unternehmer für den Erfolg seiner Arbeit haftet und das Werk mangelfrei sein muss, da ihm ansonsten Gewährleistungsansprüche drohen.

Der Hauptunterschied zwischen beiden Vertragsarten liegt in der Erfolgspflicht: Während der Dienstverpflichtete nur eine Tätigkeit schuldet, muss der Werkunternehmer ein konkretes Ergebnis liefern⁴¹.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Vergütung. Beim Dienstvertrag wird die Vergütung für die erbrachte Arbeitsleistung gezahlt, unabhängig davon, ob ein bestimmter Erfolg erzielt wird⁴². Nach § 641 BGB ist die Vergütung beim Werkvertrag hingegen erfolgsabhängig und wird in der Regel erst nach Abnahme des Werkes fällig.

Auch in Bezug auf die Haftung gibt es Unterschiede. Beim Dienstvertrag haftet der Dienstleister in der Regel nur für Pflichtverletzungen wie mangelnde Sorgfalt, nicht jedoch für einen ausbleibenden Erfolg⁴³. Nach § 634 BGB muss der Unternehmer beim Werkvertrag hingegen für Mängel seines Werkes eintreten und kann zur Nachbesserung oder Minderung der Vergütung verpflichtet sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Dienstvertrag die reine Tätigkeit ohne Erfolgspflicht regelt, während der Werkvertrag auf die Herstellung eines konkreten Ergebnisses abzielt. Beim Dienstvertrag erfolgt die Vergütung unabhängig vom Erfolg, während beim Werkvertrag die Zahlung an die erfolgreiche Fertigstellung des Werkes gekoppelt ist. In der Praxis ist die

³⁶ Palandt/Weidenkaff, BGB-Kommentar, § 611, Rn.5.

³⁷ MüKoBGB/Spinner, § 611, Rn.7.

³⁸ Lorenz in BeckOK BGB, § 631, Rn. 3.

³⁹ BGH NJW 2017, 1877 – Tischlervertrag als Werkvertrag.

⁴⁰ Palandt/Weidenkaff, BGB, § 631, Rn. 12.

⁴¹ MüKoBGB/Spinner, § 631, Rn.10.

⁴² BGH NJW 2018, 982 – Dienstvertrag und Vergütungsanspruch.

⁴³ Palandt/Weidenkaff, BGB, § 611, Rn. 15.

Abgrenzung jedoch nicht immer eindeutig, sodass im Einzelfall anhand der vertraglichen Vereinbarungen zu prüfen ist, welche Vertragstypologie vorliegt.

4.2. Dienstvertrag und Behandlungsvertrag

Der Behandlungsvertrag ist eine Unterform des Dienstvertrags, unterscheidet sich aber durch seine besonderen Schutz- und Aufklärungspflichten⁴⁴. Der entscheidende Unterschied zum Werkvertrag nach § 631 BGB ist, dass der Arzt keinen konkreten Heilungserfolg schuldet, sondern nur eine fachgerechte Behandlung.⁴⁵

Der wesentliche Unterschied zwischen dem Dienstvertrag nach § 611 BGB und dem Behandlungsvertrag nach § 630a BGB liegt in der geschuldeten Leistung. Beim Dienstvertrag wird lediglich eine Tätigkeit geschuldet, nicht jedoch ein bestimmter Erfolg.

Beim Behandlungsvertrag schuldet der Arzt oder Heilpraktiker ebenfalls keinen konkreten Heilerfolg, sondern lediglich eine fachgerechte medizinische Behandlung gemäß dem anerkannten Standard (§ 630a BGB.). Während beim Dienstvertrag keine besonderen Aufklärungspflichten bestehen⁴⁶, treffen den Behandelnden umfangreiche Informations- und Dokumentationspflichten nach §§ 630c-630f BGB.⁴⁷

5. Beendigungsmöglichkeiten des Dienstvertrages und die Voraussetzungen

Ein Dienstverhältnis kann auf verschiedene Weise beendet werden. Neben dem Ablauf der vereinbarten Zeit (vgl. § 629 Abs. 1 BGB) oder der Erreichung des Vertragszwecks (vgl. § 620 Abs. 2 BGB) kommen insbesondere folgende Beendigungsformen in Betracht:

5.1 Ordentliche Kündigung

Gemäß §§ 620 Abs. 2, 621, 622 BGB können unbefristete Dienstverträge von beiden Parteien grundsätzlich ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen gekündigt werden. Bei Arbeitsverhältnissen ist eine Kündigung nach § 623 BGB nur in schriftlicher Form wirksam. Besteht das Arbeitsverhältnis bereits länger als sechs Monate, unterliegt das Kündigungsrecht des Arbeitgebers erheblichen Einschränkungen durch das Kündigungsschutzgesetz (KSchG), sofern dessen Anwendungsbereich eröffnet ist (§ 23 KSchG). Eine Kündigung ist dann nur wirksam, wenn sie sozial gerechtfertigt ist (§ 1 Abs. 2, 3 KSchG). Der Arbeitnehmer muss jedoch innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung eine Kündigungsschutzklage beim Arbeitsgericht einreichen, um deren Unwirksamkeit geltend zu machen. Andernfalls gilt die Kündigung als wirksam (§ 4, § 7 KSchG).⁴⁸

5.2 Außerordentliche Kündigung

Eine fristlose Kündigung ist nach § 626 BGB zulässig, wenn die Fortsetzung des Vertrags bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist unzumutbar ist. Die Kündigungserklärung muss nach § 626 Abs. 2 BGB jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis des Kündigungsgrundes erfolgen. Liegt kein hinreichender Grund für die außerordentliche Kündigung vor, kann sie unter Umständen in eine ordentliche Kündigung umgedeutet werden (§ 140 BGB.). Für bestimmte

⁴⁴ Palandt/Weidenkaff, BGB, § 630a Rn. 5.

⁴⁵ BGH NJW 2017, 1877 – Abgrenzung zum Werkvertrag.

⁴⁶ MüKoBGB/Spinner, § 611 Rn. 10.

⁴⁷ Lorenz in BeckOK BGB, § 630a, Rn. 12.

⁴⁸ Florian Jacoby, Michael von Hinden, Studienkommentar BGB, S.418, Rn.7.

Dienstverhältnisse „höherer Art“ gelten zudem erleichterte Voraussetzungen für eine außerordentliche Kündigung (§ 627 BGB).⁴⁹

Auch wenn das Kündigungsschutzgesetz das Recht zur außerordentlichen Kündigung nicht einschränkt, muss eine solche Kündigung im Arbeitsrecht ebenfalls innerhalb der Frist durch eine Kündigungsschutzklage angefochten werden, um ihre Unwirksamkeit geltend zu machen (§ 13 Abs. 1 Satz 2 KSchG).

5.3 Anfechtung

Das allgemeine Recht zur Anfechtung wegen Willensmängeln gemäß §§ 119 ff. BGB bleibt neben der Kündigung aus wichtigem Grund bestehen. Nach § 142 Abs. 1 BGB führt eine Anfechtung jedoch in der Regel nur bis zum Antritt der Arbeit zur rückwirkenden Nichtigkeit des Arbeitsverhältnisses. Nach Arbeitsaufnahme wirkt sie grundsätzlich nur ex nunc, d.h. für die Zukunft⁵⁰. Eine rückwirkende Auflösung kann ausnahmsweise erfolgen, wenn eine arglistige Täuschung vorliegt und keine wesentlichen Rückabwicklungsschwierigkeiten zu erwarten sind⁵¹. Zudem konkretisiert § 626 Abs. 2 BGB die in § 121 Abs. 1 BGB geregelte Unverzüglichkeit der Anfechtung bei Irrtümern nach § 119 Abs. 2 BGB⁵².

5.4 Aufhebungsvertrag

Neben der Kündigung besteht die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis durch eine einvernehmliche Vereinbarung zu beenden. Ein solcher Aufhebungsvertrag kann jederzeit nach den allgemeinen Vertragsregeln geschlossen werden, ohne dass Kündigungsbeschränkungen Anwendung finden. Allerdings ist nach § 623 BGB bei Arbeitsverhältnissen zwingend die Schriftform erforderlich.

6. Fazit

Der Dienstvertrag stellt eine grundlegende Vertragsform im deutschen Schuldrecht dar und findet sowohl im Arbeitsrecht als auch in zahlreichen freien Dienstverhältnissen Anwendung. Während der Arbeitsvertrag als Unterform des Dienstvertrags eine starke persönliche Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber mit sich bringt, zeichnet sich der freie Dienstvertrag durch eine größere Selbstständigkeit des Dienstverpflichteten aus. Im Unterschied zum Werkvertrag schuldet der Dienstverpflichtete lediglich eine Tätigkeit, nicht aber einen bestimmten Erfolg. Der Behandlungsvertrag als besondere Form des Dienstvertrags ist durch erhöhte Schutz- und Aufklärungspflichten gekennzeichnet.

Die Beendigung eines Dienstvertrags kann durch Kündigung, Anfechtung oder Aufhebungsvertrag erfolgen. Arbeitsverträge unterliegen hierbei speziellen Schutzmechanismen, insbesondere dem Kündigungsschutzgesetz. Insgesamt zeigt sich, dass die Unterscheidung zwischen den Vertragsarten maßgeblich von den vertraglichen Vereinbarungen und der tatsächlichen Durchführung des Vertrags abhängt, sodass eine sorgfältige Prüfung im Einzelfall erforderlich ist.

⁴⁹ Florian Jacoby, Michael von Hinden, Studienkommentar BGB, S.418, Rn.7.

⁵⁰ Vgl. § 142 Abs. 1 BGB sowie BAG ZIP 1999, 458; Bag NJW 1980, 1302.

⁵¹ BAG ZIP 1999, 458.

⁵² BAG NJW 1980, 1302.

7. Literaturverzeichnis

Brox, Hans und Walker, Wolf-Dietrich, Besonderes Schuldrecht, C.H.Beck, 44., aktualisierte Auflage, 2020

Hau/Poseck, BeckOK BGB, 73. Edition

Jacoby, Florian und Michael von Hinden, Studienkommentar BGB, 18. Auflage, 2022

Löwisch, Manfred und Caspers, Georg und Klumpp, Steffen, Arbeitsrecht, Franz Vahlen, 12., neubearbeitete Auflage 2019

Mehrings, Jos und Hesse, Katrin und Herzog, Rainer und Kurtz Thorsten, Bürgerliches Recht für Studium und Praxis, Franz Vahlen München, 4. vollständig aktualisierte Auflage, 2019

Palandt/Weidenkaff, Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, 77. Auflage, 2018

Spinner, Münchener Kommentar zum BGB, 9. Auflage, 2023